

Карта ситуации и границ системы

Файл 01. Выбор исходной ситуации, стартовый шаг и путь по ней, выход «работы не приняты», границы системы и когда передать дело юристу.

Важно, прочитайте до использования. Это рабочий шаблон, а не юридическая консультация и не гарантия взыскания. Система рассчитана на одну ситуацию: работы приняты заказчиком, срок оплаты истёк, оплаты нет или она частичная. Если работы не приняты, система не подходит: сначала нужна приёмка работ по договору. Приоритет всегда у условий вашего договора. Если заказчик удерживает оплату, заявляет зачёт, неустойку, недостатки или встречное требование, оспаривает подпись или объёмы, направил мотивированный отказ, работы сданы односторонним актом, в долге есть доплаты без соглашения или есть признаки банкротства — это границы системы: откройте файл 01 и действуйте по строке своей границы. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в тексте нет намеренно: они меняются, а файл сам не обновляется — берите их из названного источника на дату документа.

Редакция-кандидат. Правовые ссылки этой редакции не прошли юридическую приёмку; перед применением сверьте их с действующей редакцией закона.

Как пользоваться

1. Найдите в таблице 1 одну строку, которая описывает вашу ситуацию.
2. Начните со стартового шага этой строки в файле 03 и идите по указанному пути.
3. К задолженности (шаги 6–12) переходите только через проверку G (таблица 1а): работы приняты, замечаний нет, срок оплаты истёк. Пока это не так, задолженность не фиксируйте.
4. Работы не приняты — система не подходит: последняя строка таблицы 1 говорит, что сделать.
5. Если есть признаки границы B1–B5 — действуйте по строке этой границы в таблице 2. Бесспорную часть долга, не затронутую границей, можно вести по системе дальше.
6. Сомневаетесь в выборе — по желанию пройдите детальную проверку в файле 02, лист «Маршрут». Для выбора ситуации она не обязательна.

Таблица 1. Исходная ситуация → стартовый шаг → путь

Ситуация	Как узнать	Стартовый шаг	Путь (шаги)
А. Оплата просрочена, долг подтверждён	Работы приняты, КС-2/КС-3 (или акт по договору) подписаны обеими сторонами, задолженность подтверждена актом сверки или реестром взаиморасчётов, срок	Проверка G, затем шаг 6	G → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12

	оплаты истёк.		
Б. Оплата просрочена, взаиморасчёты не сверены	Работы приняты, акты подписаны обеими сторонами, срок оплаты истёк, но сумма долга не сверена: были авансы, частичные оплаты, акта сверки нет.	Проверка G, затем шаг 6	G → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12
В. Оплата просрочена, заказчик прислал гарантийное письмо	Работы приняты, долг подтверждён, срок оплаты истёк; заказчик письмом назвал новую дату оплаты, двустороннего соглашения нет.	Проверка G, затем шаг 6	G → 6 → 7 → 8 → 9 → 10 → 11 → 12
Работы не приняты — эта система не подходит	Акта, подписанного обеими сторонами, нет: документы не оформлены или не переданы, заказчик вернул их с замечаниями, не подписывает и не отвечает. Или по этим работам есть незакрытые замечания.	—	Что сделать: Долг не фиксируйте и претензию не готовьте. Сначала добейтесь приёмки по договору: оформите акт, передайте его способом, который можно доказать, закройте замечания; если заказчик молчит — направьте запрос подписать акт или прислать мотивированный отказ. Когда акт подписан обеими сторонами и срок оплаты истёк, вернитесь к проверке G. Если заказчик направил мотивированный отказ или вы считаете работы принятыми по акту, подписанному только вами, — граница B4, файл 01, таблица 2.

Срок оплаты ещё не истёк или договор его не определяет: маршрут задолженности (шаги 6–12) не начинайте раньше следующего дня после срока. Если договор срок оплаты не определяет — дату начала просрочки определите со специалистом.

Таблица 1а. Проверка G: можно ли переходить к задолженности

Все условия должны быть выполнены и подтверждены документами:

7. Работы приняты заказчиком: акт (КС-2/КС-3 или акт, названный в договоре) подписан обеими сторонами либо приёмка подтверждена другим документом, который признаёт договор.
8. По этим работам нет незакрытых замечаний и нет мотивированного отказа.
9. Наступило событие, от которого договор считает срок оплаты, и срок истёк: сегодня — не раньше следующего дня после последнего дня срока.

Все три условия выполнены и подтверждаются документами — шаг 6 (ситуации А, Б, В).

Условие не выполнено	Следующий шаг
Работы не приняты: акт не подписан обеими сторонами, есть незакрытые замечания, заказчик не подписывает и не отвечает	Долг не фиксируйте и претензию не готовьте. Сначала добейтесь приёмки по договору: оформите акт, передайте его способом, который можно доказать, закройте замечания; если заказчик молчит — направьте запрос подписать акт или прислать мотивированный отказ. Когда акт подписан обеими сторонами и срок оплаты истёк, вернитесь к проверке G. Если заказчик направил мотивированный отказ или вы считаете работы принятыми по акту, подписанному только вами, — граница В4, файл 01, таблица 2.
Мотивированный отказ, спор о подписи или объёмах	Граница В4: файл 01, таблица 2.
Срок оплаты не наступил или договор его не определяет	Ждите следующего дня после срока. Если договор срок не определяет — дату начала просрочки определите со специалистом.

Таблица 2. Границы системы

Система распознаёт эти ситуации и фиксирует следующий шаг. Решать их система не обещает: результат в них зависит от оценки доказательств и обстоятельств, которую шаблон не заменяет.

Граница	Признаки	Почему система не решает	Что сделать сейчас
В1. Исполнительная документация и её системное ведение	Передача исполнительной документации — условие оплаты по договору, а документация не собрана или возвращена; нужна система её ведения по объекту.	Состав и порядок ведения исполнительной документации определяются договором и требованиями к объекту; универсального решения S1 не даёт.	Зафиксируйте в реестре передачи, какая документация требуется договором и что уже передано. Если без неё оплата по договору не наступает — сначала закройте передачу документации, затем пройдите проверку G перед шагом 6.
В2. Удержание,	Заказчик удержал часть	Долг перестаёт	Внесите каждую операцию в

зачёт, неустойка, недостатки, встречное денежное требование	оплаты, заявил зачёт, начислил неустойку или штраф, заявил о недостатках работ или предъявил встречное денежное требование.	быть бесспорным: результат зависит от договора, обоснованности требования и порядка его заявления. Типовой маршрут взыскания создаёт здесь ложную уверенность.	файл 04, лист «Взаиморасчёты», с типом «Удержание», «Зачёт встречного требования» или «Неустойка заявлена» и с актом, к которому она относится. Общий долг она не уменьшает: её сумма показывается отдельно как спорная часть. В расчёт процентов и претензию идёт только бесспорная часть — её можно вести по S1 дальше; спорную часть с документами передайте специалисту до направления претензии.
В3. Признаки банкротства заказчика	В картотеке арбитражных дел есть дело о банкротстве заказчика, опубликовано сообщение о намерении обратиться с заявлением о банкротстве, заказчик в ликвидации.	В банкротстве действуют специальные порядки и сроки предъявления требований кредиторов; обычный маршрут «претензия — иск» может оказаться бесполезным.	Остановите маршрут S1 на текущем шаге, сохраните все документы и немедленно обратитесь к специалисту по банкротству. Не подавайте обычный иск до его оценки.
В4. Спор о принятых работах: объём, качество, подпись, экспертиза, односторонний акт, мотивированный отказ	Акт подписан, но после подписания акта заказчик оспаривает объём или качество работ, подпись на акте или полномочия подписанта либо требует экспертизы. Сюда же — если вы считаете работы принятыми по акту, подписанному только вами, или заказчик направил мотивированный отказ от приёмки.	Исход зависит от оценки доказательств и обоснованности возражений заказчика (п. 4 ст. 753 ГК РФ). Шаблон не может заменить эту оценку.	По оспоренным актам маршрут остановите: соберите материалы по описи (файл 10, раздел В) — договор, подписанные акты, переписку, возражения заказчика — и передайте специалисту. Акты, которые заказчик не оспаривает, ведите дальше по маршруту: в расчёт процентов и претензию переносите только их.
В5. Допработы без соглашения	В сумме долга есть работы, которых нет в договоре, смете или допсоглашениях: заказчик не подписал акт на эти работы или вычеркнул их из акта; либо они вошли в подписанный акт, но договор и допсоглашения их не предусматривают, и заказчик ссылается на это, чтобы не платить.	Последствия выполнения работ сверх договора и сметы без согласования зависят от договора и доказательств поручения работ. Система допработы не оформляет, не согласовывает и не взыскивает.	Суммы по допработам, которые заказчик не подписал, не вносите в реестр взаиморасчётов как начисление по акту: эти работы не приняты. Если допработы вошли в подписанный акт, эта часть долга спорная: внесите её в файл 04, лист «Взаиморасчёты», операцией «Допработы без соглашения (спорно)» с актом — она попадёт в спорную часть и в расчёт процентов и претензию без оценки специалиста не войдёт. Бесспорную часть

			долга ведите по маршруту дальше. По допработам соберите договор, смету, переписку о поручении работ и акты и передайте специалисту по описи (файл 10, раздел В).
--	--	--	--

Таблица 3. Когда передать дело юристу

Достаточно одного условия. Юристу передаётся весь пакет сразу — по описи: файл 10, раздел В.

Условие	Где видно	Что передать
Сработала граница В2, В3, В4 или В5 (при В2, В4 и В5 — по спорной части или оспоренным актам)	Файл 01, таблица 2; файл 02, «Контроль ответа»; файл 04, «Взаиморасчёты»	Опись: файл 10, раздел В
Договор устанавливает неустойку за просрочку оплаты — применение процентов требует оценки специалиста	Договор; файл 03, шаг 9	Опись: файл 10, раздел В
Частичную оплату нельзя документально отнести к конкретному акту	Файл 08, «Проверки»: расчёт заблокирован	Опись: файл 10, раздел В
Заказчик предъявил встречный иск, заявил об экспертизе или оспаривает подпись	Файл 02, «Контроль ответа»	Опись: файл 10, раздел В
Срок оплаты договор не определяет	Договор; файл 01, таблица 1а	Опись: файл 10, раздел В
Проверочный лист готовности иска не проходит без исключений	Файл 10, раздел А	Опись: файл 10, раздел В

Что система делает

- Проверяет исходную ситуацию и документы, называет недостающие подтверждения.
- Ведёт реестр взаиморасчётов и долг по каждому акту с датой начала просрочки.
- Ведёт переговоры к письменному результату и к двустороннему соглашению о переносе срока.
- Фиксирует направление уведомления и претензии так, чтобы его можно было доказать.
- Готовит уведомление, претензию, расчёт процентов и обращение в арбитражный суд.

Чего система не делает

- Не оформляет и не сдаёт работы: если работы не приняты, система не подходит.

- Не оценивает обоснованность удержаний, зачётов, неустоек, штрафов, недостатков и встречных требований.
- Не оформляет, не согласовывает и не взыскивает доплаты: распознаёт их в сумме долга и выводит эту часть к специалисту.
- Не ведёт дело о банкротстве заказчика и не заменяет специалиста по банкротству.
- Не оспаривает мотивированный отказ, не защищает односторонний акт и не заменяет экспертизу объёмов или подписи.
- Не ведёт исполнительную документацию объекта системно.
- Не гарантирует оплату и исход спора.

Таблица 4. Документы маршрута

Файл	Назначение
00-START-HERE.txt	С чего начать: подходит ли система, выбор ситуации, первый шаг
01-karta-situacii-i-granic.docx	Ситуации А, Б, В, проверка Г, выход «работы не приняты», границы и когда к юристу
02-proverka-i-kontrol-otveta.xlsx	Детальная проверка по желанию, карта рисков, дата просрочки, контроль ответа заказчика
03-algoritm-dejstviy.docx	Алгоритм: проверка Г и шаги 6–12, развилки, подтверждение и следующий шаг
04-uchet-raschetov-i-otpravok.xlsx	Взаиморасчёты: общий долг, спорная и бесспорная части отдельно; долг по актам, акт сверки, реестр передачи ваших отправлений, реестр приложений
05-peregovory-i-perenos-sroka.docx	Протокол переговоров, соглашение о переносе срока оплаты, учёт гарантийного письма
06-uvedomlenie-o-prosrochke.docx	Уведомление о просрочке оплаты
07-otpravka-i-dokazatelstvo.docx	Как направить уведомление, претензию и иск и сохранить доказательство направления
08-raschet-procentov-395.xlsx	Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ: несколько актов в одном расчёте (до 12), у каждого своя дата начала просрочки и свои оплаты; проценты только на бесспорную часть; итог — только при статусе «ГОТОВ»
09-pretenziya.docx	Претензия об оплате принятых работ: бесспорный долг, проценты, приложения
10-obrashchenie-v-sud.docx	Подготовка обращения в арбитражный суд: проверочный лист, иск, опись для юриста